

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1403 -
1404/2530

นาย ลำ ไพ โต โย กับพวก
นาง เสวย บัว บาน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 28, มาตรา 147, มาตรา 224, มาตรา 248

พ.ร.บ.ควบคุมการเช่านา พ.ศ.2517 มาตรา 41

คดีสำนวนแรกโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 ขายนาพิพาทให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เช่านาพิพาทจากจำเลยที่ 2 ก่อนที่จำเลยที่ 2 ขายนาพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 เนื่องจากจำเลยที่ 2 ขายนาพิพาทโดยมิได้แจ้งให้โจทก์ทราบก่อนอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 คดีสำนวนหลังโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่เข้าทำนาไม่ได้จากจำเลยที่ 2 จำเลยทั้งสองสำนวนให้การต่อสู้ว่าโจทก์มิใช่ผู้เช่านาจากจำเลยที่ 2 มาก่อน ศาลชั้นต้นรวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโดยพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ขายนาพิพาทแก่โจทก์และให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามฟ้อง จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกาต่อมา ดังนี้ คดีสำนวนหลังเป็นการฟ้องในมูลละเมิดทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 20,000 บาท จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ประเด็นที่ว่า โจทก์มิใช่ผู้เช่านาพิพาท จึงไม่มีสิทธิซื้อนาคืน และไม่ได้รับความเสียหายเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง แม้ศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยให้ก็ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา จำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิฎีกาต่อมา ข้อเท็จจริงคงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คงรับวินิจฉัยเฉพาะฎีกาของจำเลยที่ 1 เกี่ยวกับสำนวนแรกที่ว่าโจทก์เป็นผู้เช่านาจากจำเลยที่ 2 หรือไม่

จำเลยที่ 2 ขายนาคินให้จำเลยที่ 1 โดยไม่ได้แจ้งให้โจทก์ทราบเพื่อใช้สิทธิ
ชื้อก่อนตามที่พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 มาตรา 41 วรรคแรก
บังคับไว้ โจทก์จึงมีสิทธิชื้อนาคินจากจำเลยที่ 1 ในราคาและวิธีการชำระเงินที่
จำเลยที่ 2 ได้ขายให้แก่จำเลยที่ 1 ตามที่มาตรา 41วรรคสี่ บัญญัติไว้.

คดีสองสำนวนนี้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโดยเรียกจำเลยสำนวน
แรกว่าจำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 2

โจทก์ฟ้องทั้งสองสำนวนว่าโจทก์ทั้งสองเช่าจำเลยที่ 2 ต่อมาจำเลยที่ 2 ขา
ยนาให้จำเลยที่ 1 โดยมีได้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมราคาและวิธีการชำระเงินให้โจทก์ทั้ง
สองในฐานะผู้เช่าทราบคณะกรรมการควบคุมการเช่านามีมติให้โจทก์ทั้งสองชื้อที่
นาคินตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านาแต่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมขายโจทก์ทั้งสอง
เสียหายที่เข้าทำนาไม่ได้ ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ขายนาคินโจทก์และให้จำเลยที่ 2 ใช้
ค่าเสียหายปีละ 15,200 บาทแก่โจทก์จนกว่าโจทก์ทั้งสองจะเข้าทำนาได้

จำเลยทั้งสองให้การว่าโจทก์ทั้งสองไม่เคยเช่าจากจำเลยที่2 แต่นายแคล้ว
โกทันเป็นผู้เช่าจำเลยที่ 2 แจ้งให้นายแคล้วชื้อก่อนแล้วแต่นายแคล้วไม่ชื้อขอยกให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ขายนาคินให้โจทก์ทั้งสองและให้จำเลยที่
2 ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสองเป็นเงินปีละ6,000 บาทจนกว่าโจทก์ทั้งสองจะได้เข้า
ทำนา

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าสำนวนคดีหลังโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 2 เพราะจำเลยที่ 2 ขายนาคีโจทก์ทั้งสองเช่าแก่จำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองเช่าทำนาในนาอันไม่ได้คิดเป็นเงินปีละ 15,200 บาทถือได้ว่าโจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยที่ 2 ในมูลละเมิดมีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 20,000 บาทคดีจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 จำเลยที่ 2 ได้อุทธรณ์ในประเด็นที่ว่าโจทก์ทั้งสองมิใช่ผู้เช่านาพิพาทจึงไม่มีสิทธิชื้อนาพิพาทคืนและไม่ได้ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง จึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามแม้ศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยให้ก็ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาจำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิฎีกาต่อมาได้ข้อเท็จจริงคงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 2 คงรับวินิจฉัยเฉพาะฎีกาของจำเลยที่ 1 ในสำนวนแรกซึ่งมีปัญหาวาโจทก์ทั้งสองเป็นผู้เช่านาจากจำเลยที่ 2 หรือไม่เท่านั้น

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้เช่านาพิพาทจากจำเลยที่ 2 แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่าเมื่อจำเลยที่ 2 ขายนาคีพาทให้จำเลยที่ 1 โดยไม่ได้แจ้งให้โจทก์ทั้งสองทราบเพื่อใช้สิทธิชื้อก่อนตามที่พระราชบัญญัติควบคุมการเช่า นพ.ศ.2517 มาตรา 41 วรรคแรกบังคับไว้โจทก์ทั้งสองก็มีสิทธิชื้อนาพิพาทจากจำเลยที่ 1 ได้ในราคาและวิธีการชำระเงินที่จำเลยที่ 2 ได้ขายให้แก่จำเลยที่ 1 ตามที่มาตรา 41 วรรคสี่บัญญัติไว้

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในสำนวนคดีหลังและยกฎีกาของจำเลยที่ 2 คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาให้จำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงษ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ